

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 1 - THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 41/2025/HS-ST
Ngày 19 tháng 12 năm 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - THANH HÓA**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Lê Thị Tân

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Mai Thị Tiếp
Bà Lâm Thị Thu

- *Thư ký phiên toà:* Bà Nguyễn Thị Mơ, thư ký Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thanh Hóa.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1- Thanh Hoá tham gia phiên toà:*
Bà Nguyễn Thị Lý - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 12 năm 2025, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Thanh Hoá xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 43/2025/HSST/TLST - HS ngày 17 tháng 11 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 35/2025/QĐXXST- HS ngày 26 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn C, sinh năm 1989; Giới tính: Nam; Số CCCD: 038089037196; Nơi thường trú: Thôn L, xã T, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hoá: 05/12; Quốc tịch: Việt nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Minh K và bà Hà Thị K1; có vợ: Nguyễn Thị H và 02 con, con lớn sinh năm 2018, con nhỏ sinh năm 2022; Tiền án; Tiền sự: Không.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú ; “Có mặt”.

Bị hại: Anh Đặng Trường G - Sinh năm 1991 (đã chết)

Người đại diện hợp pháp của bị hại:

Ông Đặng Minh T - Sinh năm 1958; “Có mặt”.

Địa chỉ: 2 Đ, phường H, tỉnh Thanh Hóa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Công ty TNHH K2; “Có mặt”.

Địa chỉ: Số nhà B đường B, phường Q, tỉnh Thanh Hóa;

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức H1 - Giám đốc

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/6/2025, Nguyễn Văn C (có giấy phép lái xe hạng FC) điều khiển xe ô tô BKS 36C-138.46 kéo theo rơ moóc BKS 36R-005.54 của Công ty TNHH K2 lưu thông trên đường L theo hướng Bắc - N. Khi đi đến ngã tư giao nhau với đường V thuộc KCN T, phường Đ, thành phố T (nay là phường Đ) tỉnh Thanh Hóa, do không chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe cùng chiều phía sau khi chuyển hướng rẽ phải dẫn đến mất trước ngoài bảo hiểm bên phải thùng xe đã đâm va với mặt ngoài cánh yếm bên trái của xe moto BKS 3 JB4 - 087.66 do anh Đặng Trường G, sinh năm 1991 trú tại A C, phường Đ, thành phố T (nay là phường H), tỉnh Thanh Hóa điều khiển đi cùng chiều phía sau bên phải. Hậu quả: anh Đặng Trường G tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm phương tiện. Kết quả khám nghiệm như sau:

** Về khám nghiệm hiện trường:*

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông tại ngã tư giao nhau giữa đường L với đường V thuộc khu công nghiệp T, phường Đ, thành phố T, tỉnh Thanh Hóa. Đây là khu vực ngã tư giao nhau không có hệ thống đèn tín hiệu, không có biển báo giao thông, không có vạch kẻ đường.

Đường L được trải nhựa bằng phẳng, đường thẳng, lòng đường rộng 14,8m, hướng Đ đi đường Bà T1, hướng Tây đi đường tránh phía Tây, không có vạch kẻ đường, hai bên là vỉa hè, đường V được trải nhựa bằng phẳng, đường thẳng, lòng đường rộng 7,2m, hướng Nam đi về đầu phía Nam khu công nghiệp Tây Bắc G, hướng Bắc đi về đầu phía Bắc khu công nghiệp Tây Bắc G, không có vạch kẻ đường, hai bên là vỉa hè.

Lấy cây cột điện tại góc phía Đông Bắc ngã tư làm mốc, từ mốc kẻ đường thẳng ảo vuông góc với đường L, ký hiệu A.

Lấy mép đường L (mép phía Bắc) làm mép chuẩn, ký hiệu B.

Tiến hành đặt số ghi nhận các dấu vết, phương tiện, nạn nhân, hiện trường thể hiện như sau:

Vị trí số 1: Hệ thống vết cà trượt không liên tục làm xước mặt đường dài 17,5m, vị trí rộng nhất 1,2m, vết có chiều từ Đ sang T, đầu vết cách A về phía Tây là 12,2m, cách B về phía Nam là 3,9m, cách mép phía Tây đường Vạn Hạnh là 0,9m, cuối vết trùng với giá đỡ chân trước bên phải, tay nắm bên phải xe moto BKS 36B4-087.66, cách B về phía Nam 7,5m.

Vị trí số 2: Tử thi Đặng Trường G, nằm sấp trên đường, đầu tử thi cách đầu vết cà (1) về phía Tây là 3,3m, cách B về phía Nam là 4,6m, bàn chân phải cách B về phía Nam 4,95m, bàn chân trái cách B về phía Nam 4,82m. Đầu tử thi đội mũ bảo hiểm màu đen hoa văn màu đỏ.

Vị trí số 3: xe ô tô đầu kéo BKS 36C-138.46 kéo theo rơ moóc BKS 36R-005.54 trên đường L, đầu xe hướng Tây, bánh sau cùng bên phải rơ moóc cách đầu tử thi Đặng Trường G (số 2) về phía Tây là 10,02m. Hàng bánh thứ nhất, thứ ba bên phải đầu kéo; hàng bánh thứ nhất, thứ ba bên phải rơ moóc cách B về phía Nam lần lượt là 6,12m; 6,1 m; 6,05m; 6m.

Vị trí số 4: Xe ô tô BKS 36B4-086.66 ngã nghiêng phải trên mặt đường L, đầu xe hướng Tây, giá đỡ chân trước, tay nắm bên phải trùng với cuối vết cà số (1), tâm trục bánh trước cách B về phía Nam và 7,8m; tâm trục bánh sau cách B về phía Nam là 7,65 m.

Tương ứng khu vực đầu vết cà số (1) có các đám nhựa vỡ nằm rải rác và giá kim loại màu đen (dạng giá đeo hàng), kích thước 60x70cm.

** Về giám định phương tiện:*

Tại Bản kết luận giám định số 2617/KL-KTHS ngày 23/7/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh T kết luận:

- Điểm va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện: Mặt trước ngoài bảo hiểm bên phải thùng xe (cách mặt trước ba-đờ-sóc trước 765cm) xe ô tô BKS 36C - 138.46 kéo theo rơ moóc 36R - 005.54 (ảnh 5 đến 7) với mặt ngoài cánh yếm bên trái xe mô tô BKS 36B4 - 087.66 (ảnh 15 đến 17).

- Tại thời điểm va chạm, xe ô tô BKS 36C - 138.46 kéo theo rơ moóc 36R - 005.54 có hướng chuyển động từ trái sang phải, chệch cùng chiều so với hướng chuyển động của xe mô tô BKS 36B4 - 087.66.

- Vị trí va chạm giữa hai phương tiện nằm trước đầu hệ thống vết cà trượt (1) được thể hiện trong biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường, trong khu vực ngã tư giao nhau giữa đường L với đường V thuộc phường Đ, thành phố T, tỉnh Thanh Hóa.

- Tại thời điểm xảy ra va chạm xe ô tô BKS 36C - 138.46 kéo theo rơ moóc 36R - 005.54 có vận tốc lớn hơn so với xe mô tô BKS 36B4 - 087.66.

- Không đủ cơ sở xác định vận tốc của hai phương tiện tại thời điểm xảy ra va chạm.

** Về giám định tử thi:*

Tại Bản kết luận giám định tử thi số 2461/KLGĐTT-PC09 ngày 15/7/2025 của Phòng K3 Công an tỉnh T kết luận: Nguyên nhân chết của Đặng Trường G là mất máu cấp do đa chấn thương.

- Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Nguyễn Văn C kết quả: 0.000mg/L

- Kiểm tra chất kích thích trong nước tiểu của Nguyễn Văn C kết quả: âm tính với các chất ma túy.

- Kết luận giám định số 2503/KL-KTHS ngày 17/7/2025 của Phòng K3 Công an tỉnh T kết luận: Mẫu máu của nạn nhân Đặng Trường Giang không có cồn.

- Kết luận giám định số 5079/KL-KTHS ngày 17/7/2025 của Phòng K3 Công an tỉnh T kết luận: Không tìm thấy ma túy và sản phẩm chuyển hóa của chất ma túy trong mẫu máu ghi thu của Đặng Trường Giang gửi giám định.

** Về trách nhiệm dân sự:* Ngày 02/8/2025 bị cáo đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường dân sự cho gia đình bị hại số tiền 250.000.000 đồng. Đại diện hợp pháp bị hại không có yêu cầu gì thêm về phần dân sự.

** Về xử lý vật chứng:*

- Đối với 01 xe ô tô BKS 36C-138.46 kéo theo rơ moóc BKS 36R-005.54 cùng các giấy tờ liên quan: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh T đã trả lại cho ông Nguyễn Đức H1 (là giám đốc Công ty TNHH K2).

- Đối với 01 xe mô tô BKS 36B4-087.66 đã qua sử dụng cùng các giấy tờ liên quan: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T đã trả lại cho đại diện gia đình bị hại là ông Đặng Minh T.

Tại bản cáo trạng số 31/CTr - VKSKV1 ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá truy tố bị cáo Nguyễn Văn C về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự;

Tại Cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố như Cáo trạng. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của người phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C mức án từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 đến 36 tháng. Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng và buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh của gia đình bị cáo, bị cáo mới ký hợp đồng lái xe cho Công ty TNHH K2 được ít ngày thì xảy ra tai nạn, sau khi gây tai nạn bị cáo cũng đã rất ăn năn hối hận, bồi thường cho gia đình bị hại trong khi bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, do đó đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được cải tạo tại địa phương để bị cáo có điều kiện làm việc giúp đỡ gia đình.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thống nhất với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát và không có ý kiến tranh luận. Đối với trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn điều tra Công ty cũng đã phối hợp cùng với bị cáo để bồi thường cho gia đình bị hại, tuy nhiên Công ty không có yêu cầu gì thêm về phần bồi thường dân sự.

Bị cáo nhận tội và công nhận quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát đối với bị cáo là đúng và không có ý kiến tranh luận, trong lời nói sau cùng các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về thủ tục tố tụng: Đối với hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung: Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã nêu trên, lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp về thời gian, địa điểm, và hậu quả do tội phạm gây ra, cùng các tang vật đã thu giữ, các tài liệu chứng cứ khác được thu thập khách quan đúng pháp luật có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ để kết luận:

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/6/2025, Nguyễn Văn C điều khiển xe ô tô BKS 36C-138.46 kéo theo rơ móc BKS 36R-005.54 đi đến ngã tư giao nhau với đường V thuộc KCN T, phường Đ, thành phố T (nay là phường Đ) tỉnh Thanh Hóa do thiếu chú ý quan sát, không đảm bảo khoảng cách an toàn với xe cùng chiều phía sau khi chuyển hướng rẽ phải nên đã đâm va với xe mô tô BKS 36B4 -087.66 do anh Đặng Trường G điều khiển đi cùng chiều phía sau bên phải. Hậu quả: anh Đặng Trường G tử vong tại chỗ.

[3] Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của Nguyễn Văn C đã vi phạm khoản 2 Điều 15 Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ năm 2024, hành vi của bị cáo có đủ các dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự, như cáo trạng và quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở và đúng pháp luật.

[4] Xét tính chất vụ án, mức độ phạm tội và trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Trong tình hình hiện nay, tình trạng tai nạn do vi phạm an toàn giao thông ngày một gia tăng, nguyên nhân là do một số người khi tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của luật giao thông đường bộ. Bị cáo Nguyễn Văn C mặc dù có giấy phép lái xe hợp lệ. Khi tham gia giao thông bị cáo đã không chấp hành đúng các quy định của Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thiếu chú ý quan sát nên đã gây tai nạn làm anh Đặng Trường G tử vong. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những gây thiệt hại về tính mạng của anh G mà còn gây hoang mang cho nhân dân khi tham gia giao thông, hành vi phạm tội của bị cáo cần được xử lý theo quy định của pháp luật.

[5] Xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo là người có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi phạm tội, bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tích cực bồi thường thiệt hại cho

gia đình người bị hại, người đại diện hợp pháp của gia đình bị hại xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có bố mẹ đẻ tham gia thanh niên xung phong phục vụ trong kháng chiến trong thời gian từ năm 1971 đến năm 1974.

Hội đồng xét xử xem xét đối với yêu cầu của gia đình người bị hại xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo thấy rằng: Tội phạm này không phải thuộc trường hợp khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại, nên yêu cầu của gia đình người bị hại được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo; nên khi quyết định hình phạt cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ nêu trên theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Với nhân thân, tính chất hành vi phạm tội, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc lỗi vô ý và bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên. Xét thấy việc cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội là không cần thiết mà để bị cáo được cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền, cũng đủ điều kiện giáo dục bị cáo thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình tố tụng, bị cáo đã thoả thuận bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng), đại diện hợp pháp của người bị hại đã nhận đủ số tiền theo thoả thuận và không có yêu cầu gì thêm, do đó Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; Điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Nguyễn Văn C 15(Mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 (Ba mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã T, tỉnh Thanh Hóa giám sát và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có

thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình tố tụng, bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại đã thoả thuận bồi thường, tại phiên tòa đại diện hợp pháp của người bị hại không có yêu cầu gì thêm, do đó Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo Nguyễn Văn C phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Đại diện bị hại; Người có QLNVLQ;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND khu vực 1 - Thanh Hoá;
- TAND tỉnh Thanh Hoá;
- Văn phòng CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa;
- Phòng HS nghiệp vụ CA tỉnh Thanh Hoá;
- Thi hành án DS tỉnh Thanh Hoá;
- Lưu hồ sơ vụ án./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Lê Thị Tân

